

对称性检验

本系列全部文章按阅读顺序汇于一份文档。更新于2026年7月15日。

五个案例，五个不同的国家，同一个问题：当一个国家支持、资助或庇护违反国际法的人时，会发生什么？规则必须对所有人一视同仁。

目录

1. 也门:73名联合国工作人员仍被胡塞武装任意拘押,荷台达再度流血
 2. 马里：军队与俄罗斯非洲军团雇佣兵杀害四名平民后将一具尸体摆成纳粹卐字标志
 3. 以色列多年来允许并鼓励卡塔尔资助哈马斯——在10月7日前一个月还要求增加资助
 4. 美国武装叙利亚反对派长达五年，随后将该计划作为送给普京的"礼物"而终止
 5. 欧洲法院四项裁决谴责波兰、罗马尼亚、立陶宛和马其顿窝藏中情局秘密监狱——美国境内从未有人为这些酷刑负责
-

也门:73名联合国工作人员仍被胡塞武装任意拘押,荷台达再度流血

«这些行为违反了国际法,给相关家庭带来了深切的痛苦。» — 安东尼奥·古特雷斯,联合国秘书长,2026年6月12日

事实经过

2026年7月5日,胡塞武装人员在红海沿岸荷台达地区(海斯地带)使用迫击炮、无人机和狙击火力袭击也门政府军阵地:据半岛电视台援引医疗和军方消息来源,16名士兵死亡,22人受伤——这是自2022年前线陷入僵局以来数年间最激烈的冲突。同日,一艘商船在荷台达附近遭到袭击,无人宣称负责。与此同时,时间跨度更长的是:截至2026年6月12日,73名联合国工作人员——均为也门国籍——仍被胡塞实际当局任意拘押,这是始于2024年5月、从未结束的一轮逮捕行动的一部分;一名世界粮食计划署工作人员已于2025年2月11日在胡塞拘押期间死亡。2026年1月29日,世界粮食计划署宣布终止其在胡塞控制的也门北部地区全部365名员工的合同——该地区集中了全国70%的人道主义需求——并明确将任意拘押造成的不安全工作环境列为原因。2026年1月27日,联合国安理会投票将支持《荷台达协议》的联合国特派团(UNMHA)的任期最后延长至3月31日,随后该特派团被解散:美国推动将其关闭,理由是胡塞方面的阻挠已使其失去效力;中国和俄罗斯投票支持保留该特派团。在此背景下,2160万人仍需援助(其中1100万为儿童),450万人流离失所,联合国2026年21.6亿美元的人道主义呼吁在2025年的资金到位率仅为29%。

法律评述

任意拘押联合国工作人员——往往没有逮捕令,存在长达数月的强迫失踪案例,且一起拘押期间死亡事件从未得到澄清——违反了也门自1987年起作为缔约国承担的《公民权利和政治权利国际公约》第9条(任何人不得被任意逮捕或拘禁),也违反了联合国工作人员在履行公务职责时应享有的豁免权。系统性阻挠人道主义准入——已迫使世界粮食计划署暂停在萨达省的行动——则属于日内瓦公约及其第二附加议定书的范畴,该议定书禁止在非国际性武装冲突中阻挠向平民提供人道主义救济。这两类违反行为性质不同,却相互加剧:本应保障援助准入的人员遭到拘押,而这恰恰使那本应缓解的危机进一步恶化。

影响——对称性检验

这一原则——不得任意拘押人道主义人员,不得阻挠救济准入——适用于胡塞武装,正如本网站已报道的任何其他行为体一样。但也门的问题并非只有一个责任方,这正是使其成为对称性检验典型案例的原因:据美国外交关系协会统计,沙特领导的联合部队自2015年以来已实施超过25,000次空袭,造成近19,000名平民伤亡;阿联酋被利雅得指控在2025年12月至2026年1月期间武装支持南方过渡委员会的分裂企图,该

企图后被亲沙特力量击退;美国和英国自2024年起直接打击胡塞目标。仅因胡塞武装是当下最显眼的行为体就只对其适用这一标准——而对联军、阿联酋及英美空袭保持沉默——将无法通过这一检验。

附录："铁骑行动"与萨达打击事件（2025年3-4月）

有一段此前已被记录、但本站尚未报道的事件，值得在此重述，因为它直接印证了上文所applied的对称性原则。2025年3月15日至5月6日期间，美国针对也门发动了一场代号为"铁骑行动"（Operation Rough Rider）的空中与海上打击行动，以回应胡塞武装对红海商船的袭击：据独立机构Airwars估计，美方打击至少造成224名平民死亡。

2025年4月28日，一次美军空袭击中了也门西北部萨达一处移民拘留中心，造成数十名被胡塞当局关押的非洲移民死伤。国际特赦组织的调查认定，此次打击构成一次不分青红皂白的攻击，应作为潜在战争罪行进行调查。特赦组织向美国中央司令部（CENTCOM）询问后，该司令部表示正在"评估该时期所有平民伤害报告"；截至2025年底，评估结果仍未公开。

同一时期，胡塞武装恢复了对以色列的导弹与无人机袭击——一枚导弹在本-古里安机场主航站楼附近致4人受伤（2025年5月4日），一架无人机在埃拉特一家酒店附近致20多人受伤（2025年9月24日）——并对红海商船发动袭击，击沉两艘船只（希腊船东、利比里亚船旗），造成至少三名船员死亡。

来源（附录）：[国际特赦组织](#)

来源：[人权观察](#) · [联合国新闻](#) · [联合国秘书长声明](#) · [半岛电视台](#) · [安理会报告](#) · [美国国会研究处](#) · [外交关系协会](#) · [全球冲突追踪](#) · [开罗人权研究所](#) · [《公民权利和政治权利国际公约》官方文本\(OHCHR\)](#)

马里：军队与俄罗斯非洲军团雇佣兵杀害四名平民后将一具尸体摆成纳粹卐字标志

"当你发现一个人被肢解摆成纳粹符号，而凶手是正规军时，这真的令人震惊。"——RFI援引的当地目击者

事实

2026年6月23日，在廷巴克图附近，马里军队与俄罗斯"非洲军团"（叶夫根尼·普里戈任死后接替瓦格纳集团的组织）的联合巡逻队经过廷巴克图与加奥两省交界处的扎尔霍和阿巴科伊拉两个村庄。巡逻队离开后，居民发现四名平民遇害：扎尔霍的两名图阿雷格人，以及阿巴科伊拉的两名桑海人——后者是在骑摩托车时遭无人机袭击身亡。其中一名图阿雷格人被肢解的遗体被摆成卐字形状放置在沙地上，被割下的头颅置于四肢中央。

当地消息来源及马里人权组织CD-DPA证实，遇难者均为社区中人尽皆知的牧民，与武装团体没有任何关联。CD-DPA秘书长蒂拉·阿格·泽尼将此事定性为一起旨在恐吓当地民众的国际人道法违反行为。尽管"非洲军团"在其他行动后经常在社交媒体上发帖，但马里军方与"非洲军团"均未就此事公开置评。

同一天，与基地组织有关联的圣战组织JNIM宣称对凯伊斯地区一支军队-非洲军团联合车队发动了另一次袭击，称造成六人死亡——这是一起独立事件，但也表明同一国家、同一天内多条战线的冲突之激烈程度。

政治背景：由阿西米·戈伊塔上校领导的军政府驱逐了法国军队，终止了联合国维和特派团（联合国马里稳定团），转而引入俄罗斯雇佣兵——这一选择被向民众宣传为主权的收复。正如本站此前在[布基纳法索仍是全球受恐怖主义影响最严重的国家，同时却退出国际刑事法院](#)一文中所报道的，马里已与布基纳法索、尼日尔一道退出《国际刑事法院罗马规约》（2025年9月），明确使自己脱离本可调查此类事件的法院管辖权。

法律评论

对尸体人格尊严的侮辱，以及在不区分军事目标的情况下杀害平民，违反了[《日内瓦公约》](#)共同第三条以及适用于非国际性武装冲突的习惯国际人道法。这种摆放尸体的行为可能构成《罗马规约》第八条所规定的、可作为战争罪起诉的"侵犯人格尊严"行为——而马里恰恰在此时退出了该规约，使得逃避问责的风险变得具体而现实。

本站此前已在别处谴责过与俄罗斯有关联的准军事力量的存在与行为；同样的标准也适用于此，不因受害者只是一名马里牧民而非具有国际知名度的人物而有所折扣。但责任并非单向：这支巡逻队是联合的——马里正规军与非洲军团共同行动——而双方均未就此事发表评论或谴责。马里恰恰在此类事件不断增多之际退出《罗马规约》，这一政治行为本身就应受到谴责，无论具体是谁动手实施了杀戮。

来源：[Euromaidan Press](#) · [Modern Ghana](#) · [UNITED24 Media](#) · [UA.News](#)

以色列多年来允许并鼓励卡塔尔资助哈马斯——在10月7日前一个月还要求增加资助

"任何反对巴勒斯坦建国的人都应该支持"向加沙转移资金。——本雅明·内塔尼亚胡，利库德党会议，2026年3月

机制：具体是如何运作的

从2018年到2023年10月7日，卡塔尔通过以色列的埃雷兹口岸，以实物形式——装在手提箱里——向加沙输送现金，高峰时期每月约3000万至3500万美元。第一笔1500万美元于2018年11月抵达。据以色列消息来源称，卡塔尔本身要求内塔尼亚胡将其资助请求以书面形式提出——预料到他日后可能否认曾批准过这些请求。他并未如此否认：以色列安全内阁于2018年8月批准该机制的会议是有据可查的，以色列国防军、军事情报机构、辛贝特（以色列国内安全局）、摩萨德以及国家安全委员会多年来跨部门维持的支持同样如此。

战略逻辑：不仅是如何做，更是为何做

内塔尼亚胡公开将这一行动辩解为人道主义需要——"防止加沙发生灾难"。但他本人在2026年3月一次党内会议上的发言揭示了另一种盘算：让加沙留在哈马斯手中、约旦河西岸留在法塔赫领导的巴勒斯坦权力机构手中，将阻止任何统一的巴勒斯坦民族运动——从而也就阻止了巴勒斯坦建国的任何现实可能性。以色列预备役将军什洛莫·布罗姆将这一逻辑概括为："阻止两国方案的一个有效方法，就是把加沙地带与约旦河西岸分割开来。"这一选择有着明确的起源：2014年加沙战争后，内塔尼亚胡拒绝了沙特提出的一项方案——通过撤除哈马斯、代之以巴勒斯坦权力机构来重建加沙，该方案本可使以色列与利雅得关系正常化——转而选择了卡塔尔的资金渠道，尽管摩萨德多次发出警告。

资金如何流向武器：可替代性机制

2012年至2018年间，卡塔尔向加沙输送了约11亿美元，名义上用于支付国家工资、燃料和人道主义援助。没有人声称这些资金直接交给了哈马斯的军事翼——但正如一位已退休的前中央情报局高级分析师向《纽约时报》所解释的那样："钱是可替代的：哈马斯不必从自己预算中支付的任何一笔钱，都腾出了它自己的资金用于其他用途。"这与资助一个组织的民事开支、从而使其能够将自身资源转移到该外部资金未覆盖的领域的原理如出一辙——据一份于3月发布的辛贝特调查显示，在此案中，这些资源被用于2026年（原文如此，应为2023年）10月7日所使用的地道网络和武器库。

掩盖责任的企图

2022年6月，摩萨德局长约西·科恩公开将卡塔尔渠道称为"一种福祉"。在10月7日前一个月，即2023年9月，以色列官员与卡塔尔驻加沙特使穆罕默德·埃马迪会面，要求的不是减少而是增加资金转移。袭击发生后，内塔尼亚胡阻止了成立一个国家调查委员会来调查使这一切成为可能的政治安全体系失误，并解除了辛贝特局长罗嫩·巴尔的职务——正是巴尔要求成立该委员会——以色列最高法院裁定这一解职"不公正且非法"。

法律评论

这一事件本身并不构成对某一特定条约的单一孤立违反，但属于各国防止资助恐怖组织的一般性义务范畴，该义务载于联合国安理会2001年第1373号决议。在此案中，该义务并非因疏忽而遭违反，而是——据以色列总理本人承认，而非外部推断——出于既定的政治盘算而被有意搁置。

影响——对称性检验

本站已经谴责过对非国家武装行为者的资助，尤其是当这种资助反过来伤及资助方本身或第三方平民时，且从不例外。在[也门:73名联合国工作人员仍被胡塞武装任意拘押,荷台达再度流血](#)一文中，我们记录了伊朗如何通过胡塞武装支持一个如今按照自身独立议程行事的代理人——袭击商船、向以色列发射导弹——早已远超德黑兰最初赋予的授权范围。在[马里：军队与俄罗斯非洲军团雇佣兵杀害四名平民后将一具尸体摆成纳粹卐字标志](#)一文中，我们展示了俄罗斯如何使用一个准军事行为者——前瓦格纳集团——实施系统性侵犯行为，而莫斯科却无需为此直接承担责任。

同样的标准也适用于此。10月7日的最终受害者是以色列公民这一事实，并不能开脱以色列曾出于既定的政治盘算、明知故犯地在财政上扶植了后来实施这场屠杀的组织——也不能开脱它此后试图阻挠对自身政治责任的追究。出于方法论上的诚实需要指出：美国资助那些后来反噬其自身资助者的代理人的历史（从阿富汗圣战者开始），也理应得到同样的处理——这将是本站尚未发表的、需要逐一核实事实的独立一篇文章。

来源：[耶路撒冷邮报 \(The Times of Israel\)](#) · [The Times of Israel](#) · [CNN](#) · [西雅图时报](#) · [国土报 \(Haaretz\)](#) · [耶路撒冷邮报](#) · [时代周刊](#) · [+972 Magazine](#)

美国武装叙利亚反对派长达五年，随后将该计划作为送给普京的"礼物"而终止

"这是一个重大决定。普京在叙利亚赢了。"——一名匿名美国官员，《华盛顿邮报》援引，2017年7月

机制：具体是如何运作的

从2013年到2017年，中央情报局（CIA）运行着代号"Timber Sycamore"（雪松木材）的秘密计划，武装、训练并资助反对巴沙尔·阿萨德政府的叙利亚"温和派"反对派武装。该计划由两个行动中心运作——一个在约旦（安曼），另一个在土耳其（加济安泰普和安条克）——沙特阿拉伯、卡塔尔、法国和英国的官员在此与中情局共用场地。武器——AK-47步枪、迫击炮、RPG火箭弹、"陶式"反坦克导弹、夜视设备——大多在巴尔干地区和东欧采购，经土耳其塔苏库和约旦亚喀巴运抵。据部分估计，中情局在该计划期间训练了约1万名武装人员，总耗资超过10亿美元。

战略逻辑

该计划于2012年由中情局局长大卫·彼得雷乌斯提议启动，并于2013年由奥巴马总统秘密批准。其宣称的目标是在美国不直接军事介入的情况下削弱阿萨德，为此依靠沙特阿拉伯、卡塔尔、土耳其等地区盟友组成的联盟，这些盟友与中情局同步资助并武装反对派武装，所使用的武器往往在该计划2012年正式启动之前就已在流通。

审查机制的失败：武器流向何方

旨在防止武器落入圣战分子手中的反对派武装"审查"（vetting）程序并未奏效。一项由欧盟和德国政府资助、历时三年的研究发现，美国及其盟友的武装行动"显著提升了"伊斯兰国所掌握武器的"数量和质量"。约旦情报总局（General Intelligence Directorate）的官员通过将该计划的武器转卖至黑市而牟利数百万美元。许多受支持的武装团体后来被证实与基地组织或萨拉菲圣战主义网络存在联系——而这恰恰是"审查"本应防止的风险。

计划的终结：送给普京的明确礼物

2017年6月中旬，特朗普在与中情局局长迈克·蓬佩奥及国家安全顾问麦克马斯特会面后决定终止该计划——就在他于汉堡二十国集团峰会（7月7日）首次与弗拉基米尔·普京会晤前几天。《华盛顿邮报》于7月19日披露了这一决定，并援引一名官员的话，将其称为向莫斯科发出的、旨在改善双边关系的明确信号。特朗普通过在推特上攻击《华盛顿邮报》的报道，间接证实了这一秘密计划的存在，他将对叙利亚反对派的资助称为"庞大、危险且浪费"——此举实际上公开解密了一项从未被官方正式承认过的行动。

对卷入他国内部冲突的非国家武装团体提供支持，直接涉及习惯国际法及《联合国宪章》所确立的不干涉原则。国际法院在尼加拉瓜诉美利坚合众国案（1986年）中已经确立：资助并武装针对第三国政府的非正规武装力量，构成对不干涉原则的违反，无论目标政府的性质如何。

影响——对称性检验

本站此前已针对伊朗（也门:73名联合国工作人员仍被胡塞武装任意拘押,荷台达再度流血）、俄罗斯（马里：军队与俄罗斯非洲军团雇佣兵杀害四名平民后将一具尸体摆成纳粹卐字标志）以及以色列（以色列多年来允许并鼓励卡塔尔资助哈马斯——在10月7日前一个月还要求增加资助）记录了同样的模式：一个国家出于战略考量扶植一个非国家武装行为体，而该行为体部分或完全脱离资助方的掌控，其后果最终由第三方平民承担。"Timber Sycamore"将同样的模式套用在美国身上：用美国公共资金购买的武器，据一项欧盟资助的独立研究显示，最终流入了伊斯兰国的军火库。该计划之所以被终止，并非因其人道后果或审查机制的失败，而是作为对俄缓和姿态的一部分——这一事实证实，地缘政治逻辑始终凌驾于对实地真实后果的评估之上——正如已经记录的前三个案例一样。

来源：[华盛顿邮报](#) · [路透社](#) · [半岛电视台](#) · [NBC新闻](#) · [西点现代战争研究所](#) · [非常规战争倡议](#)

欧洲法院四项裁决谴责波兰、罗马尼亚、立陶宛和马其顿窝藏中情局秘密监狱——美国境内从未有人为这些酷刑负责

"中情局引渡小组所施加的待遇严重到足以构成酷刑……且具有预谋性，其目的是造成剧烈疼痛或痛苦，以获取情报、施加惩罚或恐吓申请人。"——欧洲人权法院，《埃尔-马斯里诉马其顿案》，2012年12月13日

事实：四起案件，一项计划

2012年至2018年间，欧洲人权法院大法庭及各分庭作出四项裁决，以详尽的诉讼记录确认了四个欧洲国家在"9·11"事件后十年间对中情局秘密拘押与酷刑计划的共谋。

最引人注目的案件——认错对象：德国公民哈立德·埃尔-马斯里因姓名相近被误认为基地组织成员，于2003年12月31日在马其顿边境被捕，在斯科普里一家酒店被单独监禁23天，随后在机场被移交给中情局引渡小组——在那里，他遭到暴力殴打、被蒙头，并被空运至阿富汗一座名为"盐坑"的监狱。他在那里被关押约四个月，直至中情局自己意识到认错了人。2012年12月13日，法院一致裁定案情已"排除合理怀疑"地得到证实，将该事件定性为强迫失踪与酷刑，并确认马其顿负有直接责任。

波兰、罗马尼亚和立陶宛的秘密据点：被怀疑参与美国"科尔号"驱逐舰爆炸案的阿卜杜·拉希姆·纳希里，以及被认为是基地组织高级成员的阿布·祖拜达，于2002年至2003年间被关押在中情局设在波兰的一处秘密设施内。2014年7月24日，法院裁定波兰违反了《欧洲公约》第3条（禁止酷刑）、第5条（自由权）、第6条（公正审判权）、第8条（私人生活权）和第13条（有效救济权），判令波兰向两人各支付10万欧元。2018年，法院对罗马尼亚（纳希里曾于2004年至2005年被关押于此）和立陶宛（祖拜达曾于2005年至2006年被关押于此）作出几乎相同的裁决，分别判令支付10万欧元，以及10万欧元加3万欧元诉讼费用。

最令人不安的细节：在被送往波兰之前，阿布·祖拜达曾于2002年被关押在中情局设在泰国的一处黑site，据查明，他在那里遭受了水刑（waterboarding）。该设施当时由吉娜·哈斯佩尔负责运营，她于2018年被任命为中情局局长——正是当年主导该酷刑计划的机构。

法律评论

欧洲人权法院的裁决确认了对《欧洲公约》第3条（绝对禁止酷刑，在任何情况下均不可克减）以及《联合国禁止酷刑公约》（CAT）的直接违反。在全部四起案件中，法院均认定东道国当时知道——或理

应知道——被拘押者将遭受何种待遇，从而使其对本国领土上发生的酷刑负有直接责任，而不仅仅是提供后勤场所而已。

影响——对称性检验

本站此前已针对伊朗（[也门:73名联合国工作人员仍被胡塞武装任意拘押,荷台达再度流血](#)）、俄罗斯（[马里：军队与俄罗斯非洲军团雇佣兵杀害四名平民后将一具尸体摆成纳粹卐字标志](#)）、以色列（[以色列多年来允许并鼓励卡塔尔资助哈马斯——在10月7日前一个月还要求增加资助](#)）以及美国（[美国武装叙利亚反对派长达五年，随后将该计划作为送给普京的"礼物"而终止](#)），记录了地缘政治考量如何系统性地凌驾于对真实后果的评估之上。此案中，这一模式适用于直接实施酷刑，而非武装代理人：美国实施了一项系统性酷刑计划，四个欧洲政府——并非本站通常谴责的政权，而是西方民主国家——积极参与其中，而负责运营其中一处最为严酷据点的官员，后来更被擢升至该机构的最高领导层。迄今为止，没有任何中情局官员在美国因这些行为受到起诉；法院目前确立的责任，仅落在提供场地的欧洲国家身上，而非那些下令并实际实施酷刑的人身上。

来源：[HUDOC——欧洲人权法院](#) · [开放社会司法倡议组织](#) · [人权观察](#) · [BBC](#) · [西点利伯研究所](#)